

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3014/2531

นาย เอนก กระ แจ่ม
นาง เอื้อม พร ฎา

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 175, มาตรา 177

โจทก์ออกเช็คผู้ถือ จำเลยเป็นผู้ถือยอมเป็นผู้ทรงเช็คนั้นเมื่อเช็คถึงกำหนด
จำเลยนำไปขึ้นเงินจากธนาคาร ธนาคารปฏิเสธไม่จ่ายเงิน จำเลยยอมมีอำนาจที่จะ
ฟ้องโจทก์ว่ากระทำความผิดอาญาฐานออกเช็คโดยเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คได้
ไม่เป็นฟ้องเท็จ และการที่จำเลยเบิกความไปตามคำฟ้องก็ไม่มี ความผิดฐานเบิก
ความเท็จ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 175, 177,

91

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า ตามทางได้สวนฟังไม่ได้ว่าจำเลยทราบว่า
เช็คพิพาทเป็นเช็คที่โจทก์มอบให้นางสาวแน่งน้อยนำไปใช้ค้าประกันเงินกู้ที่นางสาว
แน่งน้อยกู้จากนางบุญช่วงการที่จำเลยฟ้องโจทก์จึงไม่เป็นฟ้องเท็จ เมื่อไม่เป็นฟ้อง

เท็จข้อหาฐานเบิกความเท็จจึงรับฟังไม่ได้เช่นเดียวกัน คดีโจทก์ก็ไม่มีมูลความผิดตามฟ้อง พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาเป็นข้อแรกว่า ฟ้องของจำเลยที่ฟ้องโจทก์ต่อศาลชั้นต้นเป็นคดีอาญาหมายเลขดำที่ 147/2528ว่ากระทำความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 เป็นฟ้องเท็จเพราะความจริงแล้วเช็คที่โจทก์ออกให้จำเลยในคดีดังกล่าวเป็นเช็คที่นางสาวแน่น้อย คามดิษฐ์ ยืมโจทก์เพื่อนำไปค้ำประกันเงินกู้ มิใช่เป็นเช็คที่โจทก์ออกให้จำเลยเพื่อชำระหนี้ให้แก่จำเลยตามที่จำเลยบรรยายฟ้อง นั้นเห็นว่า จำเลยมิได้เป็นเจ้าของหนี้เงินกู้ของนางสาวแน่น้อยหากโจทก์จะออกเช็คพิพาทให้แก่นางสาวแน่น้อยนำไปใช้ค้ำประกันเงินกู้ผู้อื่น จำเลยก็ไม่อาจทราบได้ว่าเช็คฉบับดังกล่าวเป็นเช็คที่ออกเพื่อนำไปค้ำประกันเงินกู้ ตามที่นำสืบของโจทก์ฟังไม่ได้ว่าจำเลยทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวเฉพาะอย่างยิ่งเช็คฉบับที่ฟ้องร้องกันนี้ เป็นเช็คออกให้ใช้เงินแก่ผู้ถือ จำเลยเป็นผู้ถือย่อมเป็นผู้ทรงเช็คนั้น เมื่อเช็คถึงกำหนด จำเลยนำไปขึ้นเงินจากธนาคาร แต่ธนาคารปฏิเสธไม่จ่ายเงิน จำเลยย่อมมีอำนาจที่จะฟ้องโจทก์ว่ากระทำความผิดอาญาฐานออกเช็คโดยเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3 ได้ ฟ้องของจำเลยจึงไม่เป็นฟ้องเท็จ จำเลยไม่มีความผิดฐานฟ้องเท็จ ส่วนที่โจทก์ฎีกาเป็นข้อที่สองว่า การที่จำเลยเบิกความในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 147/2528 ของศาลชั้นต้นดังกล่าวว่าโจทก์สั่งจ่ายเช็คฉบับที่ฟ้องร้องกันเพื่อชำระหนี้ให้แก่จำเลยซึ่งความเป็นจริงเป็นเช็คที่โจทก์ออกเพื่อค้ำประกันเงินกู้ให้แก่นางบุญช่อง วราศิริ การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานเบิกความเท็จตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177 นั้น เห็นว่าเมื่อจำเลยไม่มีความผิดฐานฟ้องเท็จ การที่จำเลยเบิกความไปตามคำฟ้องจึงไม่มีความผิดฐานเบิกความเท็จเช่น

เดียวกัน และเมื่อการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดตามฟ้องดังกล่าวแล้วจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาข้ออื่นของโจทก์ต่อไป เพราะไม่เป็นสาระแก่คดีที่ศาลอุทธรณ์ ยกฟ้องโจทก์มานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เดชา สุวรรณโณ-สวัสดิ์ รอดเจริญ-ส่อง สุขะปุลณพันธ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>